



CONTRAT D'ABONNEMENT DE PLACES DE STATIONNEMENT

ENTRE

RABAT RÉGION MOBILITÉ

(EXPLOITANT)

ET

(ABONNE)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ABONNEMENT

Abonné	NOM de La Société ou Personne physique « XXXX » SARL AU (ci-après désignée l'"Abonné" ou le "Client") Représenté par M. NOM et PRENOM Projet : Construction d'un R+4 avec sous-sol à Usage Bureaux ; Adresse du projet : AVENUE EI ABTAL 22, RABAT AGDAL Titre foncier Numéro : XXXX/R
Exploitant	Rabat Région Mobilité, société anonyme au capital social de 1.376.430 000 Dirhams, dont le siège social est situé à Rabat, 1 rue GHAFSA Place El Joulane Hassan et immatriculée au registre de commerce de Rabat sous le numéro 75799, représentée par M. Mohammed IHROU en sa qualité de Directeur Général par Intérim (ci-après désignée l'"Exploitant")
Date de prise d'effet de l'Abonnement	A compter de la date de signature du contrat
Durée initiale de l'Abonnement	Vingt (20) ans à compter de la date de signature du présent Contrat d'Abonnement
Nombre de places de stationnement souscrits par l'Abonné	02 places de stationnement

Tarif Abonné Plages horaires incluses au Tarif Abonné	500 Dhs TTC/ par mois et par place 02 places au parking BADR (la journée de 8h à 20h) Du Lundi au Dimanche
Tarif des cartes d'abonnement	Cinquante dirhams toutes taxes incluses (50 MAD TTC) toutes taxes comprises par carte d'abonnement
Tarif Horaires (lorsque applicable aux termes des Conditions Générales)	Tarif horaire public applicable tel qu'affiché à l'entrée du Parking

Modes de règlement	Le règlement du montant total de l'abonnement sur 20 ans soit 240 100,00 Dhs TTC (le " Montant Total "), sera effectué par chèque au nom de l'exploitant à la date d'effet du contrat entre les parties.
RIB Exploitant	007 810 0001515000003878 09

Indemnité de remplacement du moyen d'accès perdu, volé, endommagé ou en cas de transfert des places de stationnement.	Cinquante dirhams toutes taxes comprises (50 MAD TTC) par moyen d'accès
Clause de priorité en cas de réalisation d'un parking plus proche de l'adresse du projet	Aux termes du présent Contrat, les places de stationnement affectées à l'Abonné sont situées au sein du Parking BADR. Dans le cas où Rabat Région Mobilité réalise un parking plus proche de l'adresse du projet, elle s'engage, à la demande expresse du Client, à réserver en priorité à l'Abonné des places de stationnement au sein dudit parking, en lieu et place du Parking BADR.

CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT

Les présentes Conditions Générales d'abonnement régissent les services proposés par la société Rabat Région Mobilité, société anonyme, au capital social de 1 376 430 000 Dirhams, dont le siège social est à Rabat, rue Ghafsa Place El Joulane Hassan, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le n°75799, pour le stationnement au sein du **parking BADR**, sis à Rabat, en sa qualité d'exploitant désigné pour la gestion dudit Parking.

Les Conditions Générales s'appliquent de plein droit à tout abonnement à une place de stationnement (auto, moto ou vélo selon l'abonnement souscrit) dans le Parking.

La signature des Conditions Particulières et l'utilisation du moyen d'accès emportent acceptation sans réserve des Conditions Générales d'abonnement.

1. DÉFINITIONS

À chaque fois qu'ils seront utilisés dans le Contrat d'Abonnement, en ce compris son exposé, ses titres et annexes, les termes et groupes de termes commençant par une majuscule auront la signification qui leur est donnée ci-dessus, sauf indication contraire des Parties.

Abonné ou Client	désigne le titulaire et le payeur de l'Abonnement.
Conditions Générales	désigne les conditions générales du Contrat d'Abonnement.
Conditions Particulières	désigne les conditions particulières du Contrat d'Abonnement.
Contrat d'Abonnement ou Abonnement	désigne le présent contrat d'abonnement conclu entre l'Abonné et RRM relatif au Parking comprenant les Conditions Générales, les Conditions Particulières, le Règlement Intérieur du Parking y compris toutes autres annexes jointes au Contrat d'Abonnement ainsi que ses avenants et modifications éventuels. L'ensemble de ces documents est remis à l'Abonné qui reconnaît en avoir pris connaissance et les accepter préalablement à la conclusion du présent Contrat d'Abonnement.
Exploitant	désigne RRM
Forfait Ticket-Perdu	désigne le tarif appliqué à tout utilisateur du Parking souhaitant quitter le Parking sans pouvoir justifier d'un ticket d'entrée ou d'un moyen d'accès Utilisateur.

Parking	désigne le parc de stationnement sur deux niveaux en sous-sols, géré et exploité par l'Exploitant, tel que ce parc de stationnement.
Partie	désigne individuellement l'Exploitant ou l'Abonné.
Parties	désigne conjointement l'Exploitant et l'Abonné.
Règlement Intérieur	désigne le règlement intérieur du Parking.
RRM	désigne la société Rabat Région Mobilité.
Tarif Abonné	désigne le tarif mensuel applicable à l'Abonné pour le type d'abonnement souscrit et pendant les plages horaires correspondantes au type d'Abonnement, tel que ce tarif est indiqué aux Conditions Particulières.
Tarif Horaire	désigne le tarif horaire appliqué par l'Exploitant selon le type de véhicule (deux-roues, véhicule de tourisme, etc.) à l'utilisateur du Parking non abonné, tel qu'affiché à l'entrée du Parking.
Utilisateur(s)	désigne le ou les utilisateur(s) du Parking notamment ceux qui utilisent le Parking dans le cadre de l'abonnement souscrit par l'Abonné (salariés, clients, étudiants, invités, etc.).

2. OBJET - NATURE DU CONTRAT D'ABONNEMENT

Les présentes Conditions Générales visent à définir les termes et conditions selon lesquelles l'Exploitant octroie à l'Abonné un droit d'entrée et de stationnement au sein du Parking en contrepartie du versement par l'Abonné à l'Exploitant du Tarif Abonné stipulé dans les Conditions Particulières.

L'Exploitant octroie à l'Abonné un droit d'entrée et de stationnement de ses véhicules au sein du Parking. En aucun cas la prestation de l'Exploitant ne constitue une prestation de gardiennage ou de dépôt desdits véhicules.

L'Abonné (et les Utilisateurs) stationne dans le Parking à ses risques et périls.

3. DÉFINITION DU DROIT D'ACCÈS ET DE STATIONNEMENT DE L'ABONNÉ

Il est expressément convenu que l'Abonné et les Utilisateurs ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un droit réel et/ou personnel au titre du présent Contrat d'Abonnement.

L'Abonnement permet à l'Abonné et aux Utilisateurs d'accéder au Parking et de garer un véhicule sur un emplacement dédié au type de véhicule concerné selon le type d'abonnement souscrit.

Chaque carte d'accès remise à l'Abonné (ou à ses Utilisateurs) confère à ce dernier le droit d'entrer avec le véhicule et lui garantit de pouvoir stationner sans supplément de prix pendant toute la durée du Contrat d'Abonnement dans la tranche horaire définie aux Conditions Particulières.

L'Abonné et les Utilisateurs ne disposent pas d'un emplacement réservé, nominatif, mais il pourra utiliser toute place vacante à l'exception de celles réservées à un usage particulier et désignées comme telle par l'Exploitant ou par le Règlement Intérieur du Parking.

L'Abonné et les Utilisateurs doivent disposer en permanence de leur carte d'accès au Parking.

L'Abonné et ses Utilisateurs ne peuvent stationner simultanément qu'un seul véhicule automobile par carte d'accès.

4. DURÉE

Le Contrat d'Abonnement prendra effet à compter de la date de signature du présent Contrat d'Abonnement et pour la durée initiale indiquées aux Conditions Particulières.

À l'expiration de la durée initiale stipulée aux Conditions Particulières, et sauf dénonciation de l'une ou l'autre Partie adressée par écrit moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, l'Abonnement sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée d'un an.

Sauf cas de résiliation anticipée, le contrat d'Abonnement prendra fin de plein droit et sans avoir besoin d'une quelconque notification à l'arrivée de son terme contractuel.

L'Abonné ne pourra, pour quelques raisons que ce soit, exiger son maintien dans les lieux après l'expiration ou la résiliation du présent Contrat d'Abonnement.

5. CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1 Prix de l'Abonnement

Le prix de l'Abonnement (Tarif Abonné) est fixé aux Conditions Particulières, en considération du type d'abonnement choisi, du nombre d'accès, des horaires d'utilisation, des modalités de paiement et de la durée de l'Abonnement.

Les différents tarifs sont indiqués en dirhams, toutes taxes comprises.

Les prix tiennent compte de la T.V.A. applicable au jour de la souscription du Contrat d'Abonnement.

5.2 Droit de stationnement complémentaire, Tarifs Horaire Public; Forfait « ticket perdu »

Tout dépassement du temps de stationnement autorisé par le Contrat d'Abonnement donnera, de plein droit, lieu au paiement par l'Abonné (ou l'Utilisateur) d'un droit de stationnement complémentaire au Tarif Horaire en vigueur stipulé dans les Conditions Particulières avant de sortir du Parking.

Dans le cas où l'Abonné (ou l'Utilisateur) se présenterait sans carte d'accès ni émetteur avec son véhicule à l'entrée du Parking, celui-ci devra retirer un ticket horaire à la borne d'entrée et s'acquitter du droit de stationnement aux caisses au Tarif Horaire en vigueur avant de sortir.

Si l'Abonné (ou l'Utilisateur) se présente avec son véhicule à la sortie du Parking sans être en possession d'une carte d'accès ou d'un ticket valide, celui-ci devra acquitter le forfait « ticket perdu » affiché dans le Parking.

L'Exploitant se réserve le droit de demander à l'Abonné (ou l'Utilisateur) se présentant à la borne de sortie sans titre de stationnement le paiement de la durée totale et réelle de son stationnement au tarif horaire par le calcul de ce dernier en fonction des date et heure d'entrée du véhicule concerné.

Si l'Abonné (ou l'Utilisateur) se présente à l'entrée ou à la sortie du Parking avec un titre d'accès indiquant « mauvais cycle », les stipulations relatives à l'absence de titre s'appliquent.

5.3 Tarifs

Le Tarif Abonnement, le Tarif Horaire et le forfait "ticket-perdu" indiqués aux Conditions Particulières correspondent aux tarifs en vigueur à la date de prise d'effet du Contrat d'Abonnement.

6. TYPE D'ABONNEMENT SOUSCRIT

L'Abonné a opté pour le type d'abonnement indiqué aux Conditions Particulières et s'engage à se conformer à l'ensemble des droits et obligations y afférents telles que décrites aux Conditions Générales et aux Conditions Particulières.

7. MOYENS D'ACCÈS

Les moyens d'accès désignés aux Conditions Particulières sont délivrés la première fois à l'Abonné selon le tarif stipulé dans les Conditions Particulières.

Les moyens d'accès sont nominatifs et demeurent la propriété de l'Exploitant.

L'Abonné reconnaît que la possession du moyen d'accès lui confère (ainsi qu'aux Utilisateurs) uniquement un droit d'accès au Parking avec l'utilisation qui en sera faite de stationnement.

La validité du moyen d'accès peut être contrôlée à tout moment.

En cas de doute sur l'identité de l'Abonné (ou de l'Utilisateur), il peut être demandé un justificatif d'identité.

Si le moyen d'accès est magnétisé, afin d'éviter tout problème d'utilisation, il ne doit pas être mis en contact d'objets métalliques (clés par exemple), de téléphones portables ou d'autres cartes magnétiques.

L'utilisation du moyen d'accès pour sortir du Parking n'est possible que si celui-ci a été utilisé pour y entrer. Le cycle Entrée/Sortie doit toujours être respecté par l'Abonné (ou par l'Utilisateur).

Tout Abonné (ou Utilisateur) ayant oublié son moyen d'accès ou présentant celui-ci en mauvais cycle (2^{ème} présentation de suite en entrée ou en sortie) sera considéré comme un client horaire et devra acquitter le Tarif Horaire correspondant à la durée de stationnement.

En aucun cas, il n'est procédé au remboursement des tickets de stationnement achetés par l'Abonné (ou l'Utilisateur) entre la date de perte, de vol ou de la demande de remplacement du moyen d'accès (sauf lorsque la défectuosité n'est pas due à l'Abonné (ou à l'Utilisateur)) et la date de réception par l'Abonné du nouveau moyen d'accès.

8. PERTE, VOL, DÉFECTUOSITÉ DU MOYEN D'ACCÈS,

Lors de la résiliation du Contrat d'Abonnement, le moyen d'accès est désactivé et l'Abonné devra remettre dans un délai de sept (7) jours le moyen d'accès en bon état de fonctionnement à l'accueil du Parking.

En cas de perte du moyen d'accès, son remplacement interviendra après paiement par l'Abonné d'une indemnité forfaitaire dont le montant est indiqué dans les Conditions Particulières.

En cas de défectuosité du moyen d'accès qui n'est pas du fait de l'Abonné (ou de l'Utilisateur), l'Abonné (ou l'Utilisateur), devra le retourner dans les meilleurs délais à l'accueil du Parking ; le moyen d'accès sera remplacé sans frais pour l'Abonné (ou l'Utilisateur). Il est précisé que la responsabilité de l'Exploitant est expressément limitée au remplacement du moyen d'accès défectueux.

9. CONDITIONS D'UTILISATION DU DROIT DE STATIONNEMENT

L'Abonné s'engage à respecter et à faire respecter par ses ayants droits et en particulier ses Utilisateurs, les règles d'exploitation et de sécurité applicables au Parking notamment le Règlement Intérieur du Parking. Il est notamment tenu de respecter à l'intérieur du Parking les règles du Code de la Route, la signalisation et toutes les indications qui lui seront données par le personnel de l'Exploitant.

L'Abonné (et ses Utilisateurs) ne devra commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la bonne tenue du Parking et aux équipements ou d'engager la responsabilité de l'Exploitant vis à vis des autres occupants du Parking ou du voisinage. L'Abonné est responsable de tous les accidents, dégâts et dommages qu'il pourra causer ou qui seront causés par ses ayants droits ou Utilisateur(s), aux personnes circulant dans le Parking, à leurs biens, aux véhicules stationnés ou aux installations du Parking. Le non-respect de ces engagements par l'Abonné (ou l'Utilisateur) entraînera la résiliation immédiate du Contrat d'Abonnement aux torts de ce dernier. L'Abonné s'engage à tenir indemne l'Exploitant de tout recours, action, demande et réclamation (quel que soit sa nature) généré par un manquement ou une négligence de l'Abonné.

En cas de sinistre, de danger ou d'abus de stationnement, l'Exploitant se réserve la possibilité de faire déplacer tout véhicule sans autorisation préalable de l'Abonné (ou de l'Utilisateur). En cas de travaux, l'Exploitant pourra faire déplacer le véhicule si celui-ci n'a pas été déplacé dans un délai de 72 heures après notification envoyée par courrier à l'Abonné, sauf cas d'urgence.

L'Abonné s'engage à respecter la législation en vigueur concernant l'assurance des véhicules déclarés aux Conditions Particulières du Contrat d'Abonnement.

10. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Règlement Intérieur applicable au Parking précise les conditions de fonctionnement générales et particulières du Parking et s'impose à l'Abonné (et si applicable à l'Utilisateur) comme étant intégré au Contrat d'Abonnement.

Le Client déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur ou de tout autre document administratif régissant le Parking et s'oblige expressément à en respecter toutes les clauses et stipulations et à les faire respecter par ses salariés (et aux personnes sous sa responsabilité) et en particulier ses Utilisateurs, ainsi que par tous ceux auxquels, à quelque titre que ce soit, il transférera la jouissance des emplacements, s'il y est autorisé.

Le Règlement Intérieur pourra être à tout moment modifié ou complété par l'Exploitant. Dans ce cas, l'Exploitant s'engage à transmettre à l'Abonné lesdites modifications ou les afficher dans les espaces d'affichage du Parking réservés à cet effet.

En cas de modification, l'Abonné, ses bénéficiaires et en particulier ses Utilisateurs, ainsi que par tous ceux auxquels, à quelque titre que ce soit, il transférera la jouissance des emplacements, s'il y est autorisé, devront respecter les clauses et stipulations du nouveau Règlement Intérieur transmis ou affiché dans les espaces d'affichage du Parking réservés à cet effet.

11. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DE L'ABONNÉ

Ce Contrat d'Abonnement ne saurait constituer un contrat de surveillance, et partant, l'Abonné (et l'Utilisateur) assumera toutes les conséquences inhérentes aux risques et litiges pouvant résulter de son utilisation directe.

La responsabilité de l'Exploitant ne saurait en aucun cas être engagée, en cas de dégradation, vol ou tout type de vandalisme survenu sur les véhicules stationnés dans l'enceinte du Parking.

Si par inadvertance, un client prend une place réservée et/ou affectée à une autre personne, l'Exploitant se réserve le droit de prendre toutes les dispositions qui s'imposent à l'égard du contrevenant.

Par ailleurs, il est interdit à tout Utilisateur d'entreposer sur les emplacements de Parking une quelconque marchandise, matériel même à l'intérieur des véhicules. Il est également interdit de faire rentrer au sein du Parking des carburants, huiles, matières inflammables ou dangereuses, ni d'effectuer aucune réparation, entretien, essai, lavage ou nettoyage de véhicules. Les véhicules devront rouler au pas dans le Parking.

12. RESPONSABILITÉ DE L'ABONNÉ VIS-À-VIS DE SON (SES) UTILISATEUR(S) - RENONCIATION À RECOURS

L'Abonné se porte fort du respect du Contrat d'Abonnement par ses Utilisateurs qu'il a désigné aux Conditions Particulières et tout manquement, mauvaise utilisation, violation du Contrat d'Abonnement, ou dommage quelconque subi par l'Exploitant ou un tiers du fait d'un

Utilisateur sera de la responsabilité de l'Abonné, lequel indemniserá et tiendra indemne l'Exploitant.

L'Abonné renonce et fera renoncer ses Utilisateurs, ses assureurs présents ou futurs en cas de sinistre à tout recours direct ou indirect qu'il(s) serai(en)t fondé(s) à exercer contre l'Exploitant, son personnel et ses/leurs assureurs.

13. CONFIDENTIALITÉ

Les Parties considèrent que le présent Contrat d'Abonnement ainsi que son contenu sont de nature confidentielle et conviennent que toute communication à des tierces parties (i) de son existence, de son contenu et/ou de son exécution et (ii) de toute information de nature confidentielle échangée par les Parties, devra être préalablement autorisée par elles, à l'exception de toute communication desdites informations aux personnes ou entités relevant des Parties et concernées par le Contrat d'un point de vue structurel, technique ou financier, aux personnes conseillant les Parties (conseils, avocats, consultants, experts comptables, etc.) et aux autorités juridictionnelles et/ou administratives compétentes, laquelle est expressément autorisée par avance.

Cette obligation survivra pendant une durée de 5 années à l'expiration du Contrat, quelle qu'en soit la cause, sauf si les Parties en décident autrement.

13.1 Notification

Toutes notifications ou communications devant être effectuées entre les Parties en relation avec le Contrat d'Abonnement se feront en langue française.

Sauf stipulation contraire, toute notification ou communication à laquelle pourrait donner lieu le Contrat d'Abonnement devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en mains propres, par e-mail avec accusé de réception, par télécopie ou par tout moyen permettant de justifier sa réception par son destinataire. Chaque notification ou communication aura effet dès sa réception.

Lesdites notifications ou communications seront adressées, sauf modification à notifier comme indiqué ci-dessous, aux adresses indiquées dans les Conditions Particulières.

Tout changement d'adresse de l'une des Parties sera notifié à l'autre Partie dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la date dudit changement d'adresse.

Les Parties conviennent que toute notification adressée à l'une des Parties à son adresse telle que prévue ci-dessus est réputée valable, régulière et opérante quand bien même le pli correspondant est retourné à l'autre Partie avec quelque mention que ce soit, telles que "inconnu à l'adresse", "parti sans laisser d'adresse", "non retiré", "locaux fermés", etc.

Les notifications qui ne contiendraient pas l'intégralité des mentions prévues par le Contrat d'Abonnement seront considérées comme nulles et de nul effet à l'égard de son destinataire.

14. CESSION DU CONTRAT D'ABONNEMENT / DROITS DE STATIONNEMENT

Sous peine de résiliation immédiate à ses torts, l'Abonné ne peut céder à un tiers tout ou partie des droits ou obligations issues du Contrat d'Abonnement.

L'Exploitant est autorisé à librement céder tout ou partie des droits qu'il détient au titre du présent Contrat d'Abonnement.

15. RÉSILIATION DU CONTRAT D'ABONNEMENT

15.1 Résiliation du Contrat à l'initiative de l'Exploitant

L'Exploitant peut résilier le Contrat d'Abonnement en cas de manquement de l'Abonné (ou de ses Utilisateurs) dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent Contrat d'Abonnement ou de violation des conditions d'utilisation du Parking, si l'Abonné (ou ses Utilisateurs) n'a pas remédié audit manquement dans un délai de huit (8) jours (ou une plus longue période telle qu'approuvée par écrit par l'Exploitant) suivant la date de réception de la notification de l'Exploitant mentionnant un tel manquement.

Sont notamment considérés comme des manquements les événements suivants :

- fraude dans la constitution du dossier d'abonnement, fausse déclaration, falsification des pièces justificatives
- fraude dans l'utilisation des moyens d'accès
- défaut de règlement d'un quelconque montant du par l'Abonné à l'Exploitation (notamment le Tarif Abonné).

En cas de résiliation aux torts de l'Abonné (ou des Utilisateurs), les redevances versées par ce dernier resteront acquises à l'Exploitant, le tout sans préjudice des dommages et intérêts que pourra réclamer l'Exploitant pour la réparation de son entier préjudice du fait des manquements de l'Abonné et de la résiliation du présent Contrat d'Abonnement.

L'Exploitant se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat d'abonnement à un Abonné ou à un Utilisateur dont le contrat a déjà été résilié pour manquement de l'Abonné ou d'un Utilisateur.

En outre, l'Exploitant sera autorisé à mettre fin au Contrat d'Abonnement sans indemnité pour l'Abonné dans les cas suivants :

- en cas de fin d'exploitation du Parking par l'Exploitant ou de modification des conditions d'exploitation du Parking quelle qu'en soit la cause, notamment tenant à la modification du nombre de places allouées aux abonnés ;
- en cas de destruction totale ou partielle du Parking ;
- pour les cas spécifiquement visés aux Conditions Particulières.

Nonobstant les cas de résiliation stipulés ci-dessus, l'Exploitant peut résilier le Contrat d'Abonnement pour convenance sans indemnité de part et d'autre suivant la notification de l'Abonné par l'Exploitation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Abonné.

15.2 Résiliation du Contrat à l'initiative de l'Abonné

Au-delà de la durée d'abonnement initiale stipulée dans les Conditions Particulières, le Contrat d'Abonnement peut être résilié à la demande écrite de l'Abonné moyennant l'envoi

d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'Exploitant sans avoir à justifier d'un motif trois (3) mois avant l'expiration de ladite durée initiale.

16. UNICITE DU CONTRAT D'ABONNEMENT

Sous réserve de ce qui est expressément prévu par le Contrat d'Abonnement, ce dernier constitue l'entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l'objet. En conséquence, il remplace et annule tout contrat, convention, échange de lettres ou accord verbal qui aurait pu intervenir entre les Parties antérieurement à la date des présentes et relatif au même objet. Le Contrat d'Abonnement ne pourra être amendé ou modifié que par un écrit signé par les Parties.

17. DECLARATIONS ET GARANTIES DE L'ABONNE

L'Abonné déclare, garantit et s'engage à indemniser l'Exploitant si l'une des déclarations suivantes s'avère inexacte :

- qu'il a pris connaissance du fonctionnement et plus généralement de l'organisation du Parking ;
- qu'il a tous pouvoirs et pleine capacité pour signer le présent Contrat d'Abonnement et en exécuter les stipulations et que les termes dudit contrat l'engagent pleinement et valablement ;
- qu'il a reçu un exemplaire du Règlement Intérieur dont il a parfaite connaissance ;
- que la conclusion du présent Contrat d'Abonnement et l'exécution du Contrat d'Abonnement conformément à ses termes, ne contreviennent à aucun texte qui lui est applicable ou le régissant, ni à aucun contrat que l'Abonné a conclu avec un tiers ; et
- qu'il n'existe pas d'actions en cours, d'arbitrages, d'enquêtes, d'audiences ou autres procédures pendantes ou latentes qui pourraient affecter sa capacité à exécuter le Contrat d'Abonnement.

1.1 NULLITE - DIVISION

Si l'une quelconque des présentes stipulations se révèle être nulle aux termes d'une quelconque loi, cette stipulation sera réputée non écrite, sans altérer la validité des autres stipulations, à condition, toutefois, que l'équilibre et l'économie générale du Contrat d'Abonnement puissent être sauvegardés.

En tout état de cause, les Parties s'engagent, en cas d'annulation ou d'illicéité d'une clause, à négocier de bonne foi la conclusion d'une clause de remplacement, économiquement et juridiquement équivalente, dans la mesure du possible, à la clause frappée de nullité ou d'illicéité.

2. ABSENCE DE RENONCIATION

Aucune tolérance, inaction ou inertie d'une Partie ne pourra être interprétée comme une renonciation à ses droits aux termes du Contrat d'Abonnement.

3. FRAIS ET DROITS APPLICABLE AU CONTRAT D'ABONNEMENT

Tous les frais d'enregistrement du Contrat d'Abonnement sont à la charge de l'Abonné qui s'y oblige.

4. DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFÉRENTS

Le Contrat d'Abonnement est, pour sa validité, son interprétation et son exécution soumis à la loi marocaine.

Tout différend ou litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat d'Abonnement sera, à défaut d'accord amiable entre les Parties, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Rabat.

SIGNATURE	
Fait à Le Nombre d'exemplaires :03	
L'Exploitant : Représenté par Monsieur Mohammed IHROU	
L'Abonné : Représenté par M. NOM et PRENOM CIN : XXXXXXXX <i>Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »</i>	